

11. राज्यपाल (Governor)

अधिकार (Powers)

राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात. त्यांचे अधिकार खालीलप्रमाणे आहेत.

1. कार्यकारी अधिकार (Executive Powers)

- ▶ राज्यपाल हे राज्याच्या कार्यकारी अधिकारांचे प्रमुख असतात.
- ▶ मुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करतात.
- ▶ राज्याच्या मुख्य सचिव, विभागीय सचिव, महाधिवक्ता यांची नियुक्ती करतात.
- ▶ जिल्हाधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करतात.
- ▶ राज्याचे पोलीस महासंचालक (DGP) यांची नियुक्ती करतात.

महत्वाचे मुद्दे

- * राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात.
- * ते आपल्या अधिकारांचा वापर मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार करतात.
- * काही परिस्थितीत ते आपल्या विवेकबुद्धीने अधिकार वापरू शकतात.
- * राज्यपाल केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी नसून संविधानाचे रक्षक असतात.

2. विधायी अधिकार (Legislative Powers)

- ▶ राज्यपालांना राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार आहे.
- ▶ ते विधिमंडळाचे अधिवेशन स्थगित करू शकतात.
- ▶ विधिमंडळ विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.
- ▶ राज्यपाल विधिमंडळात अभिभाषण करतात.
- ▶ विधेयकांना मंजुरी देणे, मंजुरी नाकारणे किंवा राष्ट्रपतांकडे राखून ठेवणे हा अधिकार राज्यपालांना आहे.
- ▶ अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. (अनुच्छेद 213)

3. वित्तीय अधिकार (Financial Powers)

- ▶ वार्षिक अर्थसंकल्पास मंजुरी देणे.
- ▶ पूरक, अतिरिक्त किंवा अपवययी मागण्यांवर मंजुरी देणे.
- ▶ विधिमंडळात अर्थविषयक विधेयक सादर करण्यासाठी शिफारस करणे.
- ▶ अनुदानाच्या मागण्यांसाठी शिफारस करणे.
- ▶ राज्याच्या एकत्रित निधीमधून पैसे खर्च करण्याची परवानगी देणे.

शपथ (Oath)

राज्यपाल पदाची शपथ संबंधित उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्यासमोर घेतली जाते.

4. न्यायिक अधिकार (Judicial Powers)

- ▶ राज्यपालांना माफी, दंड कमी करणे, दंड स्थगित करणे किंवा दंडात बदल करणे हा अधिकार आहे. (अनुच्छेद 161)
- ▶ हे अधिकार मृत्युदंडाच्या प्रकरणात देखील लागू होतात.

5. विवेकाधीन अधिकार (Discretionary Powers)

- ▶ कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास मुख्यमंत्री पदासाठी आमंत्रित करणे.
- ▶ मंत्रिमंडळ बहुमत गमावल्यास विधानसभा बरखास्त करण्याचा शिफारस करणे.
- ▶ राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी अहवाल पाठवणे.
- ▶ काही विधेयके राष्ट्रपतींकडे राखून ठेवणे.

6. इतर अधिकार

- ▶ विद्यापीठांचे कुलपती असणे.
- ▶ राज्याचा घटनात्मक प्रमुख म्हणून विविध समारंभांत उपस्थित राहणे.
- ▶ काही प्रसंगी केंद्राशी राज्याचे दुवा म्हणून कार्य करणे.

महत्वाचे प्रश्नोत्तर

- प्र.1 राज्यपालांचे कार्यकारी अधिकार कोणते ?
- प्र.2 राज्यपालांना विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार आहे का ?
- प्र.3 राज्यपाल विधेयकाबाबत काय अधिकार वापरू शकतात ?
- प्र.4 अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार कोणाला आहे ?
- प्र.5 राज्यपालांच्या न्यायिक अधिकारांचा कोणता अनुच्छेद आहे ?
- प्र.6 राज्यपालांना विवेकाधीन अधिकार कोणत्या परिस्थितीत वापरता येतात ?

- उ.1 मुख्यमंत्री व मंत्र्यांची नियुक्ती करणे, अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे इ.
- उ.2 होय, आहे.
- उ.3 मंजुरी देणे, मंजुरी नाकारणे किंवा राष्ट्रपतांकडे राखून ठेवणे.
- उ.4 राज्यपालांना. (अनुच्छेद 213)
- उ.5 अनुच्छेद 161
- उ.6 स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास, बहुमतवर्चा, राष्ट्रपती राजवट इ.

11. राज्यपाल (Governor) कार्ये (Functions)

राज्यपालाची कार्ये त्याच्या प्रमुख अधिकारांचे स्वरूप लक्षात घेऊन खालीलप्रमाणे आहेत.

1. कार्यकारी कार्ये :

- राज्याची कार्यकारी सत्ता राज्यपालात निहित असते.
- तो राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असून मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम करतो.
- मुख्यमंत्र्याची नियुक्ती करतो आणि त्याच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करतो.
- मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्याच्या विविध प्रशासनिक बाबींचे कामकाज चालवतो.
- राज्याच्या सेवांमध्ये नियुक्त्या करतो.
- राज्याच्या महाधिवक्त्याची (Advocate General) नियुक्ती करतो.

महत्वाचे मुद्दे

- * राज्यपाल सर्व कार्ये मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने करतो.
- * तो राज्याचा घटनात्मक प्रमुख आहे.
- * कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक व इतर अशी त्यांची प्रमुख कार्ये आहेत.
- * तो भारताच्या राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेला असतो.

2. विधाची कार्ये :

- राज्य विधानसभेचे अधिवेशन बोलावतो, तहकूब करतो व विसर्जित करतो.
- राज्य विधानसभेला संदेश पाठवतो.
- राज्य विधिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकांना मान्यता देतो.
- काही विधेयकांवर पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकतो (धन विधेयक वगळता).
- काही विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवतो.
- अध्यादेश जाहीर करतो, जेव्हा विधिमंडळ अधिवेशनात नसते. (अनुच्छेद 213)

3. वित्तीय कार्ये :

- वार्षिक अर्थसंकल्प तसेच अतिरिक्त, अनुपूरक अनुदाने विधानसभेसमोर मांडतो.
- मागण्यांच्या अनुदानांवर मतदान ठेवण्यापूर्वी विधानसभेची शिफारस घेतो.
- भारताच्या संचित निधीवरून खर्च करण्यास परवानगी देतो.
- काही खर्च राज्याच्या संचित निधीवरून "भारित खर्च" म्हणून घोषित करतो.
- वित्त विधेयक सादर करण्यासाठी शिफारस देतो.

शपथ (Oath)

राज्यपाल पदाची शपथ संबंधित उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्यासमोर घेतो.

4. न्यायिक कार्ये :

- शिक्षा माफी, स्थगिती, दंड कमी करणे, शिक्षा बदलणे किंवा रूपांतर करणे या अधिकारांचा उपयोग करतो. (अनुच्छेद 161)
- मृत्युदंडासहित इतर शिक्षा कमी किंवा माफ करू शकतो.

5. आपत्कालीन कार्ये :

- राज्यात घटनात्मक यंत्रणा कोलमडल्यास राष्ट्रपतींना अहवाल देतो.
- राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यास शिफारस करतो. (अनुच्छेद 356)

6. इतर कार्ये :

- विद्यापीठांचा कुलाधिपती असतो.
- उच्च न्यायालयांशी संबंधित काही बाबींमध्ये भूमिका बजावतो.
- राज्यातील विविध मंडळे, आयोग, समित्या यांचे पदसिद्ध अध्यक्ष/सदस्य असतो.

महत्वाचे प्रश्ने

- प्र.1 राज्यपालाची प्रमुख कार्ये कोणती कोणती आहेत ?
- प्र.2 राज्यपाल विधेयकांबाबत कोणती कार्ये करतो ?
- प्र.3 राज्यपालाच्या वित्तीय कार्यांची माहिती लिहा.
- प्र.4 राज्यपालाच्या न्यायिक कार्यांचे वर्णन करा.
- प्र.5 राज्यपाल राज्यात आपत्कालीन परिस्थितीत काय करतो ?

उत्तरे (संक्षेपात)

- अ.1 कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, आपत्कालीन व इतर.
- अ.2 मान्यता देतो, परत पाठवतो, राष्ट्रपतींसाठी राखून ठेवतो.
- अ.3 अर्थसंकल्प मांडणे, अनुदाने सादर करणे, खर्चास परवानगी इ.
- अ.4 शिक्षा माफी, दंड कमी करणे, शिक्षा बदलणे इ.
- अ.5 राष्ट्रपतींना अहवाल देतो व राष्ट्रपती राजवट शिफारस करतो.

11. राज्यपाल (Governor) नियुक्ती (Appointment)

1. राज्यपालाची नियुक्ती (अनुच्छेद 153 ते 162)

- प्रत्येक राज्याचा राज्यपाल राष्ट्रपती नियुक्त करतो.
- ही नियुक्ती राष्ट्रपतीच्या स्वाक्षरी व मुद्रेच्या अधिपत्राद्वारे (Warrant under his Hand and Seal) केली जाते.
- राज्यपाल हा राष्ट्रपतीचा प्रतिनिधी (Agent) असतो.

महत्ताचे मुद्रे

- * राज्यपालाची नियुक्ती राष्ट्रपती करतो.
- * तो राष्ट्रपतीचा प्रतिनिधी असतो.
- * राज्यपालाला कोणत्याही न्यायालयात हजर राहण्याची आवश्यकता नाही.
- * राज्यपाल पदाचा कालावधी 5 वर्षांचा असतो.

2. नियुक्तीची प्रक्रिया

- ① केंद्र सरकार (गृह मंत्रालय) योग्य व्यक्तीची शिफारस करते.
- ② पंतप्रधानांची शिफारस राष्ट्रपतीकडे पाठविली जाते.
- ③ राष्ट्रपती त्या व्यक्तीची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करतात.
- ④ नियुक्तीचे अधिपत्र देऊन त्यांना पदाची शपथ दिली जाते.

3. नियुक्तीसाठी पात्रता (योग्यता)

- तो भारताचा नागरिक असावा.
- त्यांचे वय किमान 35 वर्षे असावे.
- तो राज्य विधानसभेचा सदस्य नसावा. (जर सदस्य असेल तर नियुक्तीनंतर सदस्यत्व संपते.)
- तो कोणताही नफा देणारा पद धारण करत नसावा.
- त्याने राज्याबाहेरील व्यक्ती असणे आवश्यक आहे. (साधारणपणे त्या राज्याचा रहिवासी नसतो.)

शपथ (Oath)

राज्यपाल पदाची शपथ संबंधित उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती (Chief Justice) किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत ज्येष्ठ न्यायमूर्ती यांच्या समोर घेतो.

4. नियुक्तीचे महत्ताचे मुद्रे

- राज्यपालाची नियुक्ती राजकीय कारणांसाठी केली जाते.
- केंद्र सरकार बहुधा अनुभवी राजकारणी, प्रशासक किंवा सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींना नियुक्त करते.
- राज्यपाल राष्ट्रपतीच्या इच्छेनुसार (Pleasure of the President) पदावर असतो.
- राज्यपालाची नियुक्ती ही कार्यकारी निर्णय असतो, कोणतीही न्यायिक हस्तक्षेपांची आवश्यकता नाही.

5. कालावधी (Term of Office)

- राज्यपाल पदाचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा असतो.
- परंतु तो राष्ट्रपतीच्या इच्छेनुसार (Pleasure of the President) कोणत्याही वेळी पदावरून हटवू शकतो.

महत्ताचे प्रश्नोत्तर

- Q1. राज्यपालाची नियुक्ती कोण करतो ?
- Q2. राज्यपाल हा कोणाचा प्रतिनिधी असतो ?
- Q3. राज्यपालाच्या नियुक्तीचा अधिपत्र कोणाच्या स्वाक्षरी व मुद्रेने दिला जातो ?
- Q4. राज्यपालाची किमान वयोमर्यादा किती आहे ?
- Q5. राज्यपाल पदाचा कार्यकाळ किती असतो ?
- Q6. राज्यपालाची शपथ कोणाच्या समोर घेतली जाते ?

- उ. : राज्यपालाची नियुक्ती राष्ट्रपती करतो.
- उ. : राज्यपाल हा राष्ट्रपतीचा प्रतिनिधी असतो.
- उ. : राष्ट्रपतीच्या स्वाक्षरी व मुद्रेने.
- उ. : 35 वर्षे.
- उ. : 5 वर्षे.
- उ. : उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या समोर.